

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4049/2535

บริษัท เอสโซ่แอสเตนดาร์ต ประเทศไทย
จำกัด

กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 112 ทวิ

พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 มาตรา 19

โจทก์นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจำนวน 7,197,397 ลิตรจากประเทศสิงคโปร์เข้ามาในราชอาณาจักร แต่ไม่สามารถทำใบขนที่สมบูรณ์และปฏิบัติการเสียภาษีได้ทันที จึงทำเรื่องขอผ่อนผันนำน้ำมันออกไปก่อนและเสียภาษีอากรภายหลัง จำเลยอนุญาตโดยให้โจทก์วางเงินสดจำนวนหนึ่งไว้เพื่อเป็นประกันภาษีและอากรขาเข้าต่อมาปรากฏว่าน้ำมันที่โจทก์นำเข้ามีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ โจทก์จึงไม่ได้สูบถ่ายน้ำมันจากเรือที่นำเข้เข้าไปเก็บในถังบนบก และโจทก์ได้รับอนุมัติจากจำเลยให้ส่งน้ำมันดังกล่าวคืนไปยังผู้ขายที่ประเทศสิงคโปร์ ดังนี้ ถือว่าโจทก์ได้นำน้ำมันเข้ามาในราชอาณาจักรสำเร็จตั้งแต่ขณะที่เรื่อนำน้ำมันดังกล่าวเข้ามาในเขตท่าที่จะสูบถ่ายน้ำมันจากเรือไปเก็บในถังบนบก โจทก์มีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษีอากรให้จำเลย แต่เงินประกันที่โจทก์วางไว้กับจำเลยดังกล่าวมิใช่เงินค่าภาษีอากรขาเข้า จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขของมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 9)พ.ศ. 2482 ทั้งมาตรา 112 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 ได้กำหนดว่าในการวางเงินประกันเช่นนี้ พนักงานศุลกากรจะต้องทำการประเมินและแจ้งให้โจทก์ผู้นำของ

เข้านำภาษีอากรไปชำระเสียก่อนดังนั้น โจทก์จึงไม่ต้องขอคืนเงินภาษีอากรภายใน 6 เดือน นับแต่วันส่งของนั้นกลับออกไปตามบทบัญญัติดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์นำเข้าสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง 3 ชนิด คือน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเบนซินชนิดพิเศษ และน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จากประเทศสิงคโปร์เข้ามาในราชอาณาจักร เนื่องจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษียังส่งมาไม่ครบถ้วน โจทก์จึงทำเรื่องขอผ่อนผันนำสินค้าออกไปก่อนและเสียภาษีอากรในภายหลัง จำเลยอนุญาตให้โจทก์วางเงินสดจำนวน 86,461,000 บาท เพื่อเป็นประกันภาษีและอากรขาเข้าสำหรับน้ำมันทั้ง 3 ชนิด และโจทก์ได้วางเงินจำนวนดังกล่าวต่อจำเลยแล้ว ต่อมาโจทก์ทราบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่นำเข้าจำนวน 7,197,397 ลิตร มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน จึงไม่ได้สุบถ่ายขึ้นจากเรือไปเก็บในถังบนบกและโจทก์ได้ทำพิธีการทางศุลกากรขอส่งน้ำมันจำนวนดังกล่าวคืนให้ผู้ขาย จำเลยได้อนุมัติให้โจทก์ส่งออกกลับคืนไปยังผู้ขาย และถือว่าไม่มีการนำเข้าน้ำมันจำนวนดังกล่าว หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2532 โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อบำรุงพัฒนาของน้ำมันทั้ง 3 ชนิดที่โจทก์นำเข้าเป็นจำนวนเงิน 78,603,283 บาท โดยจำเลยนำเงินสดที่โจทก์วางประกันไว้ไปใช้ชำระค่าอากรขาเข้าและภาษีดังกล่าวส่วนเงินประกันที่ยังคงเหลืออีก 7,857,717 บาท จำเลยได้แจ้งให้โจทก์ไปรับคืนจากจำเลย โจทก์จึงทราบว่าจำเลยได้นำเงินประกันของโจทก์ไปหักชำระเป็นค่าอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อบำรุงพัฒนาของน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน 7,197,397 ลิตร ที่จำเลยอนุญาตให้โจทก์ส่งกลับคืนออกไปยังผู้ขายเป็นเงินอากรทั้งสิ้น 3,706,658.49 บาท อันเป็นการไม่ชอบ ทำให้โจทก์ได้รับเงินประกันคืนขาดจำนวนไป 3,706,658.49 บาท โจทก์อุทธรณ์การประเมินไปยังผู้

อำนวยการกองวิเคราะห์ราคา ต่อมากองพิธีการและประเมินอากรได้แจ้งให้โจทก์ทราบว่าการประเมินอากรสำหรับสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานถูกต้องแล้ว หลังจากนั้นโจทก์ได้ขอคืนเงินอากรต่อกองคืนอากรและส่งเสริมการส่งออกแต่จำเลยได้แจ้งไปยังโจทก์ว่าโจทก์ไม่ได้ยื่นขอคืนเงินภายใน 6 เดือน นับแต่วันส่งออกจึงไม่มีสิทธิได้รับคืนภาษีอากรที่ชำระไว้ การที่จำเลยไม่คืนเงินจำนวน 3,706,658.49 บาท ให้โจทก์เป็นการไม่ชอบ เพราะน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่โจทก์นำเข้าและส่งออกไปยังผู้ขายเดิมไม่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียอากรขาเข้าและภาษีต่าง ๆ ขอให้บังคับจำเลยคืนเงินอากรนำเข้าและภาษีพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์จนถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,903,574.49 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 3,706,658.49 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสำเร็จแล้วตั้งแต่วันที่เรือซึ่งนำของเข้ามาในเขตท่าที่จะถ่ายของลงจากเรือความรับผิดชอบของโจทก์ ในอันที่จะต้องเสียค่าภาษีสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่นำเข้าเกิดขึ้นแล้วในเวลาที่นำของเข้าสำเร็จตาม มาตรา 10 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 จำเลยจึงมีอำนาจประเมินภาษีอากรน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานได้สำหรับกรณีที่โจทก์ส่งน้ำมันดังกล่าวกลับคืนไปยังผู้ขายเดิมที่ประเทศสิงคโปร์เนื่องจากคุณภาพน้ำมันไม่ได้มาตรฐานนั้น โจทก์มีสิทธิที่จะขอคืนเงินภาษีอากรได้ภายใน 6 เดือน ตามเงื่อนไขและข้อบังคับที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 แต่โจทก์ขอคืนเงินอากรเกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งของนั้นกลับออกไป ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินอากรนำเข้าและภาษีจำนวน 3,706,658.49 บาทพร้อมดอกเบี้ย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวน 3,706,574.49 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 3,706,658.49 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำสืบรับกันฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2532 โจทก์นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 3 ชนิด คือน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเบนซินชนิดพิเศษ และน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากประเทศสิงคโปร์เข้ามาในประเทศไทยโดยบรรทุกมาในเรือไอเวอร์ ดิกิ เมื่อเรือเข้าจอดในเขตท่าที่จะถ่ายของลงจากเรือ โจทก์ไม่สามารถทำใบขนที่สมบูรณ์และปฏิบัติพิธีการเสียภาษีได้ทันที โจทก์จึงทำเรื่องขอผ่อนผันนำสินค้าดังกล่าวออกไปก่อนและเสียภาษีอากรภายหลัง จำเลยอนุญาตโดยให้โจทก์วางเงินสดจำนวน 86,461,000 บาท เพื่อเป็นประกันภาษีและอากรขาเข้าน้ำมันทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว โจทก์ได้สูบน้ำถ่ายและเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจปล่อยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันเบนซินชนิดพิเศษเข้าไว้ในถัง ส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่นำเข้าจำนวน 7,197,397 ลิตร มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ โจทก์ไม่ได้สูบน้ำถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากเรือไปเก็บในถังบนบกและจะต้องส่งน้ำมันดังกล่าวกลับคืนไปยังผู้ขายที่ประเทศสิงคโปร์น้ำมันดังกล่าวอยู่ในอารักขาศุลกากรรอผ่านพิธีการรีเอ็กซ์พอร์ตต่อมาวันที่ 30 เมษายน 2532 จำเลยได้อนุมัติให้โจทก์ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานออกไปจากอารักขาของศุลกากรได้เพื่อคืนไปยังผู้ขายเดิม ครั้นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2532 โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินอากรขาเข้าภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทยและใบเสร็จรับเงินอากรขาเข้าของน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งสามชนิดที่โจทก์นำเข้า โดยจำเลยหักเงินประกันที่โจทก์วางไว้เป็นค่าภาษีอากรขาเข้าภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทย และให้โจทก์รับคืนเงินประกันที่เหลือจำนวน 7,857,719 บาท โจทก์ไม่

เห็นด้วยจึงอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรไปยังกองวิเคราะห์ราคา กองพิธีการและ
ประเมินอากร และกองคื่นอากรและส่งเสริมการส่งออกตามลำดับแล้วกองคื่นอากร
และส่งเสริมการส่งออกมีหนังสือแจ้งไปยังโจทก์ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับคื่นภาษีอากร
ที่ชำระไว้เพราะขัดต่อเงื่อนไขตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2482ประกาศกรมศุลกากรที่ 27/2532 ข้อ 2 และประกาศกรมศุลกากร
ที่26/2528 ข้อ 9 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิเรียกคืนเงินอากรขาเข้าและ
ภาษีสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานพร้อมดอกเบี้ยยจากจำเลยหรือไม่ เห็นว่า การที่
โจทก์นำน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเข้าเป็นอันสำเร็จตั้งแต่ขณะที่เรือนำสินค้านี้ดังกล่าว
เข้ามาในเขตท่าที่จะสุบถ่ายน้ำมันจากเรือไปเก็บในถังบนบก เมื่อโจทก์นำสินค้าเข้า
มาในราชอาณาจักรสำเร็จ โจทก์มีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษีอากรให้จำเลย แต่เนื่องจาก
โจทก์ไม่สามารถทำใบขนที่สมบูรณ์และปฏิบัติตามพิธีการเสียภาษีได้ทันที น้ำมันเชื้อ
เพลิงอากาศยานจึงยังคงเก็บอยู่ในเรือและอยู่ในอารักขาของศุลกากร โจทก์ขอวาง
เงินไว้เป็นประกันและจำเลยอนุญาตแล้ว เงินประกันดังกล่าวจึงมิใช่เงินค่าภาษีอากร
ขาเข้า เงินประกันดังกล่าวจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขของมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482และมาตรา 112 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. 2469 กำหนดว่าในการวางเงินประกันเช่นนี้ พนักงานศุลกากรจะต้องทำการ
ประเมินและแจ้งให้โจทก์ผู้นำของเข้านำภาษีอากรไปชำระเสียก่อน ดังนั้นโจทก์จึงไม่
ต้องขอคืนเงินภาษีอากรภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งของนั้นกลับออกไป และเมื่อ
ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของมาตรา 19ดังกล่าวแล้ว โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศ
กรมศุลกากรที่26/2528 ข้อ 9 และประกาศกรมศุลกากรที่ 27/2513 ตามข้ออ้างของ
จำเลย จำเลยต้องคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามที่โจทก์
ฟ้อง อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่โจทก์นำน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากประเทศสิงคโปร์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยบรรทุกมาในเรือไอเวอร์ตีกิ และเรือดังกล่าวได้เข้ามาในเขตท่าที่จะสูบถ่ายน้ำมันจากเรือไปเก็บในถังบนบกถือว่าความรับผิดชอบของโจทก์ผู้นำเข้าในอันที่จะต้องเสียภาษีอากรขาเข้าเกิดขึ้นแล้วหรือไม่นั้น มาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 บัญญัติว่า "ความรับผิดชอบในอันจะต้องเสียภาษีสำหรับของที่นำเข้าเกิดขึ้นในเวลาที่น่าขอเข้าสำเร็จ" คำว่า "น่าขอเข้าสำเร็จ" มีความหมายเพียงใดนั้นในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 บัญญัติว่า "ถ้ามีความจำเป็นด้วยประการใด ๆ เกี่ยวด้วยการศุลกากรที่จะกำหนดเวลาเป็นที่แน่นอนว่า การนำของใด ๆ เข้ามาจะพึงถือว่าเป็นอันสำเร็จเมื่อไรไซ้ร้ ท่านให้ถือว่าการนำของเข้ามาเป็นอันสำเร็จแต่ขณะที่เรือซึ่งจำหน่ายนำเข้าเช่นว่านั้นได้เข้ามาในเขตท่าที่จะถ่ายของจากเรือ หรือท่าที่มีชื่อส่งของถึง" เมื่อพิจารณาบทมาตรานี้ทั้งสองนี้แล้ว กรณีของโจทก์ย่อมถือได้ว่าเป็นการนำเข้าสำเร็จแล้ว โจทก์จึงมีความรับผิดชอบในอันจะต้องเสียอากรขาเข้าให้กรมศุลกากรจำเลย การที่น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่โจทก์นำเข้ามีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน คือ มีจุดวาบไฟไม่เป็นไปตามที่กำหนด จำเป็นจะต้องส่งคืนผู้ขายเดิมที่ต่างประเทศ โจทก์จึงไม่ได้สูบถ่ายน้ำมันดังกล่าวจากเรือที่บรรทุกไปเก็บไว้ในถังบนบก แต่ยังคงเก็บรักษาอยู่ในเรือที่บรรทุกมาและอยู่ในความอารักขาของกรมศุลกากร

จำเลย ตั้งแต่นำเข้าจนส่งออกคืบไปยังผู้ขายเดิมที่ต่างประเทศนั้น ไม่เป็นเหตุทำให้การนำเข้าซึ่งถือว่าสำเร็จและมีความรับผิดชอบจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นการนำเข้าที่ไม่สำเร็จและไม่ต้องรับผิดชอบภาษีไม่ เพราะตามข้อเท็จจริงสินค้าน้ำมันดังกล่าวได้เข้ามาในเขตท่าที่จะสุบถ่ายน้ำมันจากเรือไปยังถังบนบก จึงเป็นการนำเข้ามาในเขตท่าที่จะถ่ายของจากเรือแล้ว การนำเข้าจึงถือว่าสำเร็จแล้วตามมาตรา 41 ดังกล่าวและการที่จำเลยอนุมัติให้โจทก์ส่งกลับคืบไปยังผู้ขายเดิมโดยถือว่าไม่มีการนำเข้าน้ำมันจำนวนดังกล่าวก็ไม่ทำให้การนำเข้าน้ำมันของโจทก์ซึ่งสำเร็จและโจทก์ต้องรับผิดชอบในอันที่จะต้องเสียภาษีแล้ว กลับกลายเป็นอย่างอื่นไปได้ เมื่อโจทก์มีความรับผิดชอบที่จะต้องเสียอากรขาเข้าให้กรมศุลกากรจำเลยและมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 กำหนดให้โจทก์ต้องยื่นใบขนสินค้าและเสียภาษีอากรจนครบถ้วนหรือวางเงินไว้เป็นประกันตามระเบียบที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดก่อนนำของออกไปจากอารักขาของศุลกากรโจทก์ก็ต้องปฏิบัติตามนี้ เมื่อโจทก์ปฏิบัติโดยการวางเงินประกันเนื่องจากไม่สามารถทำใบขนที่สมบูรณ์และปฏิบัติพิธีการเสียภาษีอากรได้ทันที แต่ต่อมาได้รับอนุมัติให้ส่งกลับออกไปเพื่อคืนแก่ผู้ขายเดิมในต่างประเทศเนื่องจากน้ำมันดังกล่าวมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ก็มีปัญหาวางเงินประกันที่โจทก์วางไว้นั้นโจทก์จะต้องขอคืนภายใน 6 เดือนตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2482 หรือไม่ มาตรา 19 เป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงการคืนเงินอากรขาเข้าเมื่อมีการส่งออกซึ่งของที่นำเข้า (reexport) โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าที่ส่งของออกไปนั้นต้องขอคืนเงินอากรขาเข้าภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งของนั้นออกไป แต่คดีนี้โจทก์นำเข้าโดยมิได้ชำระอากรขาเข้าเนื่องจากได้รับอนุมัติให้วางเงินประกันแทน จึงมิใช่กรณีที่จะขอคืนอากรขาเข้าตามมาตรา 19 การขอคืนเงินประกันที่วางไว้นั้นโจทก์จึงไม่ต้องขอคืนภายใน 6 เดือนตามมาตรา 19 อนึ่ง ที่ศาลฎีกานำมาตรา 112 ทวิแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาใช้กับคดีนี้นั้น ผู้บันทึกเห็นว่ามาตรา 112 ทวิ ไม่น่าจะนำมาใช้กับคดีนี้ได้ เพราะมาตรา 112 ทวิเป็นบทบัญญัติที่สืบเนื่อง

มาจากมาตรา 112 ซึ่งเน้นบทบัญญัติในเรื่องของที่มีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนค่าอากร โดยมาตรา 112 นี้ กำหนดให้นำของที่มีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนค่าอากรไปยังศุลกากรสถานหรือนำไปเก็บรักษาไว้ในที่มั่นคงแห่งใดแห่งหนึ่งหรือให้ผู้นำเข้าออกของไปได้ โดยชำระอากรและวางเงินประกันไว้เพื่อรอคำวินิจฉัยจากตัวอย่างของที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ชักไว้ หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีคำวินิจฉัยให้ผู้นำเข้าชำระอากรเพิ่ม ก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 112 ทวิ แจ้งการประเมินให้ผู้นำเข้าชำระเงินอากรเพิ่ม แต่ถ้าเงินประกันที่วางไว้ค้ำค่าอากรที่ประเมิน พนักงานเจ้าหน้าที่จะผลักเงินประกันนั้นชำระอากรเพิ่มนั้นและถือว่าผู้นำเข้าได้ชำระเงินอากรเพิ่มนั้นแล้ว เงินประกันในกรณีนี้จึงกลายเป็นเงินอากรคดีนี้มิได้มีปัญหเกี่ยวกับจำนวนค่าอากรสำหรับน้ำมันที่นำเข้าแต่มีปัญหเกี่ยวกับการคืนเงินอากรสำหรับน้ำมันที่นำเข้าแล้วส่งกลับออกไป (reexport) อันเป็นคนละกรณีกัน จึงน่าจะนำมาตรา 112 ทวิ มาใช้กับกรณีนี้ไม่ได้. ชีโนรสง เกียรติกานต์ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.